

PUTUSAN
Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Prob



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3574014601020002, tempat dan tanggal lahir, Probolinggo, 06 Januari 2002, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Probolinggo (rumah milik orang tua Penggugat), sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK 3513040912000005, tempat dan tanggal lahir, Probolinggo, 09 Desember 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, tempat kediaman dahulu di Kota Probolinggo/ Sekarang berdomisili di Kabupaten Probolinggo (rumah milik orang tua Tergugat), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 3 September 2024 telah

mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 04 Agustus 2022 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo dengan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 208/86/VIII/2022 tanggal 04 Agustus 2022;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan, Penggugat berstatus Perawan umur 20 tahun, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka umur 22 tahun;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal hidup rukun sebagaimana hubungan suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (*ba'da al dukhul*) dan keduanya bertempat tinggal bersama semula dan terakhir di rumah milik orang tua Penggugat di wilayah Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, namun saat ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di wilayah Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad ANAK, Laki-laki, Tempat lahir Probolinggo, lahir tanggal 25 April 2024, dalam asuhan Penggugat. Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3574-LU-22052024-0001;
5. Bahwa sejak awal tahun 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 6.1. Tergugat pernah menuduh Penggugat mempunyai Pria Idaman Lain (PIL);
 - 6.2. Tergugat tidak terbuka masalah keuangan terhadap Penggugat;

- 6.3. Orang tua Penggugat pernah memergoki Tergugat masuk ke kamar adik kandung Penggugat sebanyak 2 (dua) kali dan Tergugat beralasan ada maling masuk;
- 6.4. Ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman;
- 6.5. Ketika Penggugat meminta tolong kepada Tergugat diantarkan untuk bepergian, Tergugat mengatakan "*kayak anak kecil aja jalan-jalan terus*";
- 6.6. Tergugat sering meminum minuman keras (memabukkan);
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada 19 Februari 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 6 (enam) bulan 17 Hari, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah rumah milik orang tua Penggugat di wilayah Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo dan Tergugat saat ini berada di rumah milik orang tua Tergugat di wilayah Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 6 (enam) bulan 17 Hari, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pada tanggal 19 Februari 2024, telah dilakukan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan

untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan penghasilan per minggu sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan Madhiyah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah Iddah, Mut'ah, Madhiyah dan Nafkah Anak (Hadhanah), Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

13. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang sebelumnya tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

14. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan, dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen per tahunnya;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
 - Nafkah selama Iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Madhiyah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Probolinggo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama bernama Muhammad ANAK, Laki-laki, Tempat lahir Probolinggo, lahir tanggal 25 April 2024, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara pribadi di persidangan, kecuali pada persidangan tanggal 9 Oktober 2024 dan tanggal 21 Oktober 2024 Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bawwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk mediator hakim Pengadilan Agama Probolinggo bernama Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H. Berdasarkan laporan dari mediator tanggal 23 September 2024, mediasi telah dilaksanakan dengan dihadiri para pihak. Hasilnya mediasi terkait perceraian tidak berhasil, namun Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan perdamaian sebagian di luar pokok perkara, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut;

1.

Bahwa Para Pihak sepakat mengenai hak asuh anak (hadlanah) bernama Muhammad Iqbal Aprilio, Laki-laki, tempat lahir Probolinggo, tanggal 25 April 2024 berada dalam pengasuhan Penggugat hingga anak tersebut mumayyiz atau berusia 12 tahun. Namun Penggugat berkewajiban untuk tidak menghalangi Tergugat mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut. Jika Penggugat menghalangi Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka dapat dijadikan dasar bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

2. Bahwa Para Pihak sepakat mengenai nafkah untuk anak bernama Muhammad Iqbal Aprilio, Laki-laki, tempat lahir Probolinggo, tanggal 25 April 2024, ditanggung oleh Tergugat dengan jumlah total Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, yakni berusia 21 tahun atau telah menikah, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Bawa para pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan;
4. Bahwa seluruh kesepakatan perdamaian sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan

Hukum/Objek ini memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat. Dengan kata lain, kesepakatan perdamaian sebagian objek ini dapat berlaku, apabila hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

5. Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka berlakulah Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dan para pihak (Penggugat dan Tergugat) pula sepakat untuk tidak saling menuntut dan/atau saling menggugat hal-hal yang telah menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini;
6. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan gugatan agar kesepakatan damai sebagian antara Penggugat dengan Tergugat menjadi bagian dari posita gugatan dan agar dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan perkara ini;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui dalil Penggugat pada posita Nomor 1, 2, 3, 4 dan 5;
2. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada posita nomor 6.1, yang benar Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat mempunyai Pria Idaman Lain;
3. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada posita nomor 6.2, yang benar semua gaji Tergugat diserahkan kepada Penggugat, sedangkan sekarang Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan masih pengangguran;
4. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada posita nomor 6.3, yang benar kejadian pertama Tergugat masuk kamar untuk membangunkan ibu mertua karena ada maling dan kejadian yang kedua

Tergugat tidak melakukan apa yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat;

5. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada posita nomor 6.4, karena kenyataannya Tergugat masih tetap tinggal bersama Penggugat;

6. Bahwa Tergugat mengakui dalil Penggugat pada posita nomor 6.5. Ketika Penggugat meminta tolong kepada Tergugat diantarkan untuk bepergian, Tergugat mengatakan *“kayak anak kecil saja jalan-jalan terus”*;

7. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada posita nomor 6.6. Kejadian tersebut Tergugat lakukan sebelum menikah, namun setelah menikah Tergugat tidak pernah lagi minum-minuman keras;

8. Bahwa Tergugat mengakui dalil Penggugat pada posita nomor 7 jika sejak tanggal 9 Februari 2024 hingga sekarang sudah pisah rumah, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;

9. Bahwa Tergugat mengakui posita poin 8, sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

10. Bahwa Tergugat mengakui dalil Penggugat pada posita nomor 9, keluarga Penggugat menjemput Tergugat namun Tergugat tidak mau karena trauma takut dituduh lagi;

11. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada posita nomor 10 rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan;

12. Bahwa menanggapi dalil Penggugat Posita angka 11 Tergugat bersedia memberi nafkah selama masa iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan nafkah madiyah Tergugat tidak sanggup memberi karena Tergugat selalu menafkahi Penggugat;

13. Bahwa menanggapi dalil Penggugat Posita 12 hal ini sudah terjadi kesepakatan di waktu mediasi;

14. Bahwa menanggapi dalil Penggugat Posita 13 hal ini sudah terjadi kesepakatan di waktu mediasi;

15. Bahwa menanggapi dalil Penggugat Posita 14 sudah disepakati bersama;

16. Bahwa terkait tuntutan cerai dari Penggugat, Tergugat tetap mempertahankan rumah tangga, namun jika Penggugat sudah tidak mau lagi, Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat. Terkait tuntutan nafkah iddah Tergugat hanya sanggup memenuhinya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tuntutan mut'ah hanya sanggup membayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan nafkah madiyah Tergugat menolak karena Tergugat selalu menafkahi Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Penggugat tetap pada gugatannya semula;
2. Bahwa mengenai pekerjaan Tergugat yang mengatakan menganggur, menurut teman Tergugat bahwa Tergugat berada di pasar sapi;
3. Bahwa mengenai dalil jawaban Tergugat terkait tuntutan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madiyah, Penggugat tetap pada tuntutan semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawabannya, begitu juga tentang tuntutan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madiyah Tergugat tetap sesuai dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Fitriyatun Nisa Nomor 3574014601020002 Tanggal 28 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 208/86/VIII/2022 Tanggal 04 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Iqbal Aprillio Nomor 3574-LU-22052024-0001 tanggal 22 Mei 2024 bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P3;

Bahwa di samping alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang dan telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kota Probolinggo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai bibi Penggugat dan mengenal Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Probolinggo;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad ANAK;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Januari 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat cekcok lebih dari 5 kali;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat pernah menuduh Penggugat mempunyai Pria Idaman Lain. Tergugat juga tidak terbuka masalah keuangan terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat berjalan berduaan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa Tergugat masuk ke kamar adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat pernah meminta tolong kepada Tergugat diantarkan untuk bepergian, namun Tergugat menolak dengan alasan Penggugat sering meminta jalan;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat meminum minuman keras;
 - Bahwa sejak 10 bulan lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung apakah selama pisah rumah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat. Penggugat hanya bercerita jika setiap minggu ia dinafkahi oleh Tergugat sejumlah Rp450.000,00. Setelah pisah katanya sudah tidak dinafkahi lagi;
 - Bahwa saksi pernah tiga kali berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat sekarang, saksi juga tidak tahu berapa penghasilan Tergugat dalam setiap bulannya;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya. Diasuh dengan baik dan tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu;
 - Bahwa Penggugat bukanlah seorang pemabuk, penjudi, dan tidak melakukan perbuatan tercela yang merusak mental anak;
2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kota Probolinggo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai bibi Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad ANAK;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2023 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 10 bulan lalu sampai dengan sekarang. Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 3 kali;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat pernah menuduh Penggugat mempunyai Pria Idaman Lain. Selain itu ketika Penggugat mengajak Tergugat jalan keluar, Tergugat menolak. Bahkan pernah sudah jalan keluar tetapi Tergugat kembali lagi ke rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat berjalan berduaan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa Tergugat masuk ke kamar adik kandung Penggugat;
- Bahwa ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman, lalu kembali lagi setelah dijemput;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat meminum minuman keras;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi pernah menjemput Tergugat supaya berkumpul kembali namun Tergugat menolak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama pisah rumah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, yang saksi lihat Tergugat masih membelikan susu untuk anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat dan tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa Penggugat merawat anaknya dengan baik dan tidak pernah menelantarkannya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat bertemu anaknya;
- Bahwa Penggugat bukanlah seorang pemabuk, penjudi, dan tidak melakukan perbuatan tercela yang merusak mental anak;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena tidak hadir lagi di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara pribadi di persidangan, kecuali pada persidangan tanggal 9 Oktober 2024 dan tanggal 21 Oktober 2024 Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, perkara ini diperiksa dan dapat diputus di luar hadirnya Tergugat (kontradiktoir);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator hakim Pengadilan Agama Probolinggo Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H. Berdasarkan laporan mediator tanggal 23 September 2024 mediasi terkait perceraian tidak berhasil, tetapi terdapat kesepakatan perdamaian sebagian yang isi dari kesepakatan mediasi tersebut telah tercantum dalam laporan mediasi, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 130 HIR *jis* Pasal 4

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Penegasan Dalil

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan cerai Penggugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2023 yang disebabkan Tergugat pernah menuduh Penggugat mempunyai Pria Idaman Lain (PIL), Tergugat tidak terbuka masalah keuangan terhadap Penggugat. Orang tua Penggugat pernah memergoki Tergugat masuk ke kamar adik kandung Penggugat sebanyak 2 (dua) kali dan Tergugat beralasan ada maling masuk. Ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman. Ketika Penggugat meminta tolong kepada Tergugat diantarkan untuk bepergian, Tergugat mengatakan "kayak anak kecil saja jalan-jalan terus" dan Tergugat sering meminum minuman keras. Puncaknya pada tanggal 19 Februari 2024 hingga sekarang telah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya dan tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama, selama pisah rumah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri;

Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui secara murni dan bulat sebagian dalil gugatan Penggugat, mengakui secara berkualifikasi, dan membantah selebihnya;

Jawaban Diakui

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui jika Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Agustus 2022 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo. Tergugat mengakui pada saat dilaksanakan perkawinan, Penggugat berstatus Perawan umur 20 tahun, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka umur 22 tahun. Tergugat mengakui setelah menikah tinggal hidup rukun, telah berhubungan badan (*ba'da al dukhul*) dan bertempat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di wilayah Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, namun saat ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di wilayah Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo. Tergugat mengakui dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad ANAK, Laki-laki, Tempat lahir Probolinggo, lahir tanggal 25 April 2024, dalam asuhan Penggugat. Tergugat juga mengakui sejak awal tahun 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan. Tergugat mengakui

Ketika Penggugat meminta tolong kepada Tergugat diantarkan untuk bepergian, Tergugat mengatakan "kayak anak kecil saja jalan-jalan terus". Tergugat mengakui akibat perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 19 Februari 2024 hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Jawaban Diakui secara Berkualifikasi

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui secara berkualifikasi bahwa Tergugat sering meminum minuman keras, namun hal itu dilakukan sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat. Setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah tidak mabuk-mabukan lagi. Tergugat mengakui secara berkualifikasi selama pisah pernah dijemput untuk kembali lagi namun Tergugat trauma dituduh mengganggu adik Penggugat;

Jawaban Dibantah

Menimbang, bahwa Tergugat membantah pernah menuduh Penggugat mempunyai Pria Idaman Lain (PIL). Tergugat membantah tidak terbuka masalah keuangan terhadap Penggugat. Tergugat membantah masuk ke kamar adik kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan cerai dari Penggugat, Tergugat tetap mempertahankan rumah tangga, namun jika Penggugat sudah tidak mau lagi, Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat. Terkait tuntutan nafkah iddah Tergugat hanya sanggup memenuhinya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tuntutan mut'ah hanya sanggup membayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan nafkah madiyah Tergugat menolak karena Tergugat selalu menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa telah terjadi bantah membantah antara Penggugat dan Tergugat yang selengkapnyanya telah termuat dalam replik dan duplik masing-masing;

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar sejak awal tahun 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan?
2. Apakah benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pernah menuduh Penggugat mempunyai Pria Idaman Lain, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan terhadap Penggugat, orang tua Penggugat pernah memergoki Tergugat masuk ke kamar adik kandung Penggugat sebanyak 2 (dua) kali dan Tergugat beralasan ada maling masuk, ketika Penggugat meminta tolong kepada Tergugat diantarkan untuk bepergian, Tergugat menolak?

Hukum Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) sebagaimana maksud Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan dan barang siapa membantah wajib pula membuktikan, maka kepada para pihak dibebankan pembuktian. Hal mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Halaman 188 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ يَدْعَوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ".

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan [secara tidak adil] mengklaim kekayaan dan nyawa orang [lain]. Tetapi, [tanggung jawab] pembuktian ada pada Penggugat, dan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (b), sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tata cara pembuktiannya Penggugat memiliki dua kewajiban. **Pertama**, Penggugat harus membuktikan tentang peristiwa adanya perselisihan dan pertengkaran dengan menggunakan alat bukti berdasarkan ketentuan acara umum yakni sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 284 R.Bg. kecuali yang telah diatur secara khusus mengenai alat bukti yang menjadi *lex specialis* perkara perceraian. **Kedua**, Penggugat harus membuktikan juga bahwa rumah tangganya tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, oleh karenanya Penggugat harus menghadirkan keluarga atau

orang dekat Penggugat ataupun Tergugat guna dimintai keterangan. **Ketiga**, Penggugat harus membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan kecuali telah terbukti terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Analisis Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat, maka Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai bahwa biaya pemeteraian diberlakukan atas suatu dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan dan dilakukan menurut tatacara yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka harus dinyatakan bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 karena diterbitkan oleh pejabat yang berwenang maka alat bukti tersebut dikualifikasikan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Probolinggo dan istri sah dari Tergugat yang menikah pada tanggal 04 Agustus 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena

Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah ternyata terbukti bahwa anak bernama ANAK, Laki-laki, Tempat lahir Probolinggo, lahir tanggal 25 April 2024 adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi dari orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pokok keterangannya sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, maka Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 295 HIR bahwa suatu kesaksian harus berdasarkan apa yang dilihat, dengar, dan alami secara langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, ternyata yang bersesuaian antara yang satu dengan lainnya adalah sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Probolinggo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad ANAK;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2023 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat pernah menuduh Penggugat mempunyai Pria Idaman Lain tanpa alasan yang sah;
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat sering menolak diajak jalan-jalan keluar oleh Penggugat;
- Bahwa sejak Februari 2024 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung apakah selama pisah rumah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat sekarang, saksi juga tidak tahu berapa penghasilan Tergugat dalam setiap bulannya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya. Diasuh dengan baik dan tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu;
- Bahwa Penggugat bukanlah seorang pemabuk, penjudi, dan tidak melakukan perbuatan tercela yang merusak mental anak

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil bantahannya karena pada persidangan dengan agenda pembuktian hingga pembacaan putusan Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, maka berdasarkan Pasal 163 HIR pengakuan berkualifikasi dan bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti dan diksesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat yang dihubungkan dengan alat bukti Penggugat, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 04 Agustus 2022 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo dengan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 208/86/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di wilayah Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, Laki-laki, Tempat lahir Probolinggo, lahir tanggal 25 April 2024;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat cemburu menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan pria idaman lain tanpa alasan yang sah. Ketika bertengkar Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Penyebab lainnya karena Tergugat sering menolak diajak jalan-jalan keluar oleh Penggugat.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Bulan Februari 2024 hingga sekarang, Tergugat meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sering berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik oleh Penggugat dan tidak pernah ditelantarkan. Penggugat juga tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
8. Bahwa Penggugat bukanlah seorang pemabuk, penjudi, dan tidak melakukan perbuatan tercela yang merusak mental anak;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Hakim memandang perlu menganalisis dan mempertimbangkan

berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencapai tujuan luhurnya. Sehingga unsur ikatan batin berupa ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) di antara suami isteri telah hilang dan upaya membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh karena itu, fakta hukum tentang adanya pisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2024 tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum, tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik

layaknya suami isteri, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (b) disebutkan bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersulit perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan apabila terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan kecuali terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan fakta persidangan, maka Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Februari 2024 sampai sekarang berjalan kurang lebih 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan

pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal minimal 6 bulan lamanya kecuali telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga oleh Hakim dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. *Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat cemburu menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan pria idaman lain tanpa alasan yang sah. Ketika bertengkar Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Penyebab lainnya karena Tergugat sering menolak diajak jalan-jalan keluar oleh Penggugat, sehingga Hakim menilai telah terjadi disharmoni di antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata ditandai dengan adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri

sehingga telah secara nyata terjadi dan berlangsung ketidakpedulian terhadap salah satu pihak, sehingga telah terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. *Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;*

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal 8 bulan lamanya dan selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah saling tidak mempedulikan dan tidak menghiraukan satu sama lain adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. *Para pihak telah pisah tempat tinggal minimal 6 bulan lamanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Februari 2024 sampai sekarang berjalan kurang lebih 8 bulan lamanya. Oleh karena itu, ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (b) yang menyatakan bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersulit perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan apabila terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan kecuali terjadi kekerasan dalam rumah tangga, dinyatakan telah terpenuhi;

4. *Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;*

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya untuk mendamaikan para pihak di depan persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, upaya damai juga dilakukan oleh mediator sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan. Upaya damai dari keluarga juga telah diupayakan, namun semua upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin. Padahal sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim dinyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah atau menghindarkan dari kemudloratan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang bahwa bertolak dari kaidah fiqhiyah tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudarat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudarat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Hakim menilai tindakan Tergugat seperti diuraikan dalam unsur kedua di atas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudarat yang ditanggung Penggugat dan Tergugat lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan. Oleh karena itu, keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis tatanan kehidupan masyarakat sangatlah ditentukan dari kualitas kehidupan rumah tangga dalam satu keluarga, jika rumah tangga dalam satu keluarga tersebut baik maka tatanan kehidupan masyarakat akan menjadi baik, teratur dan beradab, namun sebaliknya jika rumah tangga dalam satu keluarga tidak baik, di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana yang dialami oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, maka akan menciptakan tatanan masyarakat yang tidak baik, tidak teratur dan tidak beradab. Maka dari itu, mempersatukan keduanya dalam satu rumah tangga sangat mustahil karena justru akan menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan merusak tatanan keadaban sosial;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (b), yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri dan diikuti dengan telah berpisah rumah lebih dari 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum Nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan Nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru meskipun dalam masa *iddah*;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Probolinggo;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah Penggugat selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka untuk memberi perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, dalam perkara cerai gugat isteri dapat diberikan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz. Oleh karena terbukti bahwa Penggugat bukanlah istri yang nusyuz, maka Hakim berpendapat tuntutan Penggugat terkait nafkah iddah tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti dua orang saksi dan berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat, ternyata saksi-saksi tersebut tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat dalam setiap bulannya. Sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun karena tidak hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan jumlah penghasilan Tergugat dalam setiap bulannya, namun Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat dilepaskan dari beban kewajibannya untuk memberikan nafkah iddah mengingat Penggugat akan menjalani masa iddah dan tidak boleh dilamar oleh laki-laki lain, apalagi Tergugat dalam jawabannya bersedia memberikan nafkah iddah meskipun nominalnya tidak sesuai dengan besaran tuntutan Penggugat. Sudah seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat untuk menafkahi Penggugat selama masa iddah dengan mempertimbangkan asas kepatutan, keadilan, dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa biaya penghidupan dan atau kewajiban Tergugat kepada Penggugat harus berdasarkan kemampuan Tergugat dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan dan besaran *take home pay* (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012). Di samping itu, menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16, dinyatakan bahwa penentuan nafkah iddah harus berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup isteri (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan sehari-hari bekerja sebagai makelar di pasar sapi, berumah tangga dengan Penggugat dua tahun lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/656/KPTS/013/2023 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2024, Upah Minimum Kota Probolinggo sejumlah Rp2.806.955,00 (dua juta delapan ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah). Berdasarkan standart tersebut yang dihubungkan dengan kemampuan ekonomi Tergugat dan lamanya berumah tangga, maka Hakim berpendapat Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat dengan jumlah total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan

Berhadapan Dengan Hukum, serta berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019, maka Hakim perlu menambahkan amar condemnatoir dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang tata cara pembayarannya diserahkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Probolinggo dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Probolinggo untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi kewajiban memberikan nafkah iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 dan 4 sepanjang mengenai tuntutan nafkah iddah dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tuntutan nafkah iddah dianggap dipertimbangkan kembali dalam tuntutan mut'ah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Probolinggo;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 point 3 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa mut'ah bertujuan untuk menghibur dan membantu istri beradaptasi dengan kehidupan barunya setelah perceraian. Terkait pembebanan mut'ah kepada suami mensyaratkan istri dalam keadaan sudah

digauli oleh suami (*ba'daddukhul*). Oleh karena selama proses persidangan berlangsung Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana suami isteri (*ba'daddukhul*) hingga memiliki anak, maka tuntutan Penggugat terkait mut'ah telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan besaran tuntutan Penggugat dan kesanggupan Tergugat di persidangan, serta melihat usia Tergugat yang masih muda dan produktif untuk mencari nafkah, maka Hakim berpendapat Tergugat layak dihukum memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, serta berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019, maka Hakim perlu menambahkan amar condemnatoir dengan menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang tata cara pembayarannya diserahkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Probolinggo dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Probolinggo untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi kewajiban memberikan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 dan 4 sepanjang mengenai tuntutan mut'ah dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Tentang Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa terkait tuntutan nafkah madhiyah dari Penggugat, Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil yang menyatakan bahwa Tergugat melalaikan nafkahnya sehingga menjadi nafkah terutang. Saksi-saksi dari Penggugat tidak ada yang mengetahui secara langsung apakah Tergugat melalaikan kewajibannya memberikan nafkah, sedangkan Tergugat dalam jawabannya membantah tuntutan nafkah madhiyah dari Penggugat. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 163 HIR

tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 dan 4 sepanjang mengenai tuntutan nafkah madhiyah dinyatakan ditolak;

Kesepakatan Damai Sebagian

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai perundingan dalam mediasi yang tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Hal mana para pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan. Sehingga, sesuai Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah beralasan hukum bagi Hakim untuk mempertimbangkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara dengan memuat hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut ke dalam pertimbangan dan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi dengan dibantu mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak asuh anak bernama ANAK, Laki-laki, Tempat lahir Probolinggo, lahir tanggal 25 April 2024 berada dalam pengasuhan/hadlanah Penggugat hingga anak tersebut mumayyiz atau berusia 12 tahun. Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan disetujui oleh Tergugat, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat mohon kepada Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari gugatannya sehingga perubahan gugatan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada*

ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.”

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraian dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan, sebagaimana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh At-Thabrani dalam Kitab Al-Mu'jam Al-Kabir Juz 17 Halaman 22 Hadis ke-30 dari Amru bin 'Auf, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam putusan ini;

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، وَأَحَلَّ حَرَامًا، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ، إِلَّا
صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

Artinya: “Orang Islam itu terikat pada syaratnya (perjanjian) kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal; begitu pula perdamaian adalah boleh dilakukan antar sesama manusia, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Menimbang, bahwa para pihak sepakat terkait hak asuh anak bernama ANAK, Laki-laki, Tempat lahir Probolinggo, lahir tanggal 25 April 2024 berada dalam pengasuhan/hadlanah Penggugat, di mana sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau berumur 12 tahun adalah ibunya. Hal mana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata terbukti bahwa anak yang dinyatakan dalam kesepakatan perdamaian belum berumur 12 tahun dan Penggugat bukanlah seorang pemabuk, penjudi, dan tidak melakukan perbuatan tercela yang merusak mental anak, dengannya kesepakatan hak asuh anak tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban

umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Islam dan negara melarang keras memutus tali hubungan antara orang tua terhadap anak kandungnya tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum syara' dan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 14 ayat (2) huruf (a), (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Betapapun Penggugat dalam kesepakatan ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlanah*, namun demi kemaslahatan anak, tidak dibenarkan Penggugat menghalang-halangi Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya. Berdasarkan Petunjuk angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pemegang hak *hadlanah* (Penggugat) wajib memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* (Tergugat) untuk bertemu dengan anaknya. Apabila Penggugat melakukan perbuatan menghalangi akses Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka dapat dijadikan alasan hukum bagi Tergugat untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak ke pengadilan agama. Karena itu, kesepakatan agar Penggugat tidak menghalangi Tergugat mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya dengan memberikan akses kepada Tergugat, tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi dengan dibantu mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan nafkah anak bernama ANAK, Laki-laki, Tempat lahir Probolinggo, lahir tanggal 25 April 2024 ditanggung oleh Tergugat setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri, yakni berusia 21 tahun atau telah menikah, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum tersebut, Hakim perlu menimbang isi kesepakatan perdamaian, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1335, Pasal 1336, Pasal 1337 KUH Perdata; jo. Pasal 1859, Pasal 1860 dan Pasal 1861 KUH Perdata; jjs. Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang: a). bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan: b). merugikan pihak ketiga: c). tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terkait kesepakatan nafkah anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi Tergugat dan fakta kebutuhan dasar hidup anak;

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai rill dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, di mana nilai rill mata uang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Karena itu, nominal pembebanan nafkah anak kepada Tergugat yang disertai kenaikan 10% dari nominal yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dalam setiap tahun telah sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015. Karena itu, kesepakatan terkait nafkah anak tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 30 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim pemeriksa perkara wajib memuat kesepakatan perdamaian sebagian dalam amar putusan, sehingga Hakim perlu menambahkan amar *condemnatoir* yang berkaitan dengan kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum para pihak yang pada pokoknya menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak bernama ANAK, Laki-laki, Tempat lahir Probolinggo, lahir tanggal 25 April 2024 ditanggung oleh Tergugat setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri, yakni

berusia 21 tahun atau telah menikah, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pertimbangan Petitum Penahanan Akta Cerai Tergugat

Menimbang, bahwa hakikatnya putusan Pengadilan pada dasarnya adalah menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi percuma jika suatu putusan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, maka Hakim harus menghindari kemungkinan gagalnya eksekusi akibat putusan yang cacat hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat dieksekusi (*non executable*). Hal ini juga bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah 'Umar bin al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari yang masyhur dengan sebutan *risalatul qadla'*, yang kemudian Hakim sepakat dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Hakim. Di dalam surat tersebut, Khalifah 'Umar bin al-Khattab menulis:

.....فإنه لا ينفع تكلام بحق لا نفاذ له.....

Artinya: “.....karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan)....”

Menimbang, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, dan dalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan agar Panitera menahan akta cerai atas nama Tergugat sebelum menunaikan kewajibannya sejak putusan ini dijatuhkan, maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan diatas dan nilai-nilai teori keadilan moral menurut Plato, yang diambil alih Hakim sebagai pendapat hukum, maka Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* wajib dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat menerima akta cerai;

Menimbang, dengan di hukumnya Tergugat oleh Hakim bahwa untuk kepastian hukum terhadap pemenuhan pembebanan nafkah *iddah dan mut'ah*, maka Hakim perlu menetapkan pembayaran nafkah *iddah dan mut'ah* wajib dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat menerima akta cerai. Mekanisme ini harus dipahami bahwa suami wajib menyiapkan terlebih dahulu biaya nafkah dimaksud sebelum ia menerima akta cerai dan

wajib menyerahkannya seketika sebelum Tergugat menerima akta cerai, dan apabila Tergugat belum melaksanakan kewajiban nafkah tersebut, maka Panitera Pengadilan Agama Probolinggo wajib menahan akta cerai Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Probolinggo untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat hingga Tergugat melaksanakan kewajibannya sebagaimana isi diktum angka 3 (tiga);
5. Menetapkan anak bernama ANAK, Laki-laki, Lahir di Probolinggo, tanggal 25 April 2024, berada di bawah pengasuhan (*hadlanah*) Penggugat hingga anak tersebut mumayyiz atau berusia 12 tahun;

6. Menghukum Penggugat untuk tidak menghalangi Tergugat mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya sebagaimana diktum angka 5 (lima);
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak bernama ANAK, Laki-laki, Lahir di Probolinggo, tanggal 25 April 2024, setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun dari nominal yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga anak tersebut dewasa/mandiri, yakni berusia 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan;
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1 1445 Hijriyah, oleh H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 202/KMA/HK.05/10/2022 tentang Pemberian Izin Bersidang dengan hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Siti Nurul Qomariyah, S.H., M.HES. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Siti Nurul Qomariyah, S.H.,M.HES.

H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	100.000,00
3. Panggilan	: Rp.	990.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah	Rp.	1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)
--------	-----	--